

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0002662-88.2017.8.26.0050 - Controle 417/2017**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **JONATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Marco Antonio Martin Vargas****VISTOS.**

JONATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS, portador da cédula de identidade R. G. nº 46.707.277/SP ou R. G. nº 71.727.549, qualificado a fls. 22, foi denunciado perante este Juízo como incurso no art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, porque em 17 de janeiro de 2017, por volta das 11h30min, na Rua Flor de Liz nº 160, no bairro da Brasilândia, nesta cidade e Comarca, trazia consigo para entrega ilícita a consumo de terceiros, 41 (quarenta e uma) porções de substância conhecida como cocaína, contendo 30,3 g (trinta gramas e três decigramas); 17 (dezessete) porções de cocaína na forma de “crack”, consistente em 3,7 g (três gramas e sete decigramas); e 14 (quatorze) porções de *Cannabis Sativa L.*, pesando 32 g (trinta e duas) gramas, substâncias entorpecentes e psicotrópicas que determinam dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme a denúncia (fls. 96/97), no dia dos fatos, policiais civis diligenciavam pelo local, quando avistaram um indivíduo, que apresentava atitudes típicas da traficância, vez que recebia e entregava algo a terceiros que dele se aproximavam. Os policiais, diante de tal, decidiram pela abordagem e, em revista pessoal, com ele encontraram uma bolsa, na qual estavam armazenadas as drogas supramencionadas, bem como a quantia de R\$ 24,00 (vinte e quatro reais) em dinheiro, provenientes do tráfico. Ao ser indagado, o acusado confessou a traficância pelo local dos fatos.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Por ser o rito comum mais benéfico ao acusado, foi este adotado e, assim, foi recebida a denúncia (fls. 101/102), após o que o acusado foi citado (fls. 117) e apresentou resposta a acusação (fls. 121/122), na qual arrolou as mesmas testemunhas constantes do rol acusatório. Por não se verificar quaisquer das hipóteses previstas no art. 397, do Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 129/130) e, assim, foi determinada a instrução processual.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, bem como, ao final, o acusado foi interrogado (nesta data).

Não foram requeridas diligências previstas pelo art. 402, do Código de Processo Penal, razão porque, em alegações finais, o Ministério Público reiterou os termos da denúncia e pleiteou a condenação do acusado, por entender que ficaram suficientemente comprovadas a materialidade do crime de tráfico, bem como a autoria deste (memoriais escritos apresentados nesta data). Por seu turno, a Douta Defensora Pública pugnou pela absolvição, por entender que não existe prova suficiente para motivar uma condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante referente à confissão espontânea feita pelo acusado em Juízo, a redução máxima prevista pelo § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou, na sua impossibilidade, a fixação do início do cumprimento da pena no regime aberto, com a possibilidade de recorrer em liberdade (memoriais escritos apresentados nesta data).

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A materialidade do crime de tráfico de drogas ficou consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 18/20), inteiramente ratificado pelo exame químico-


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

toxicológico definitivo (fls. 109/111), que em harmonia com a prova oral coligida, bem dão conta de demonstrar que as substâncias apreendidas pelos policiais civis na ocasião do flagrante consistiam em **30,3 g** (trinta gramas e três decigramas) de material sólido particulado de coloração bege, contendo **cocaína**; **3,7 g** (três gramas e sete decigramas) de material sólido petrificado granulado de coloração bege, contendo **cocaína**; e **32 g** (trinta e duas) de fragmentos vegetais, contendo **tetrahidrocanabinol**, substâncias entorpecentes e psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, relacionadas nas Listas F1 e F2, da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1988 e atualizações posteriores.

No que se refere à autoria, a prova oral coligida também é mais do que suficiente para apontar a efetiva conduta do acusado no crime em questão, impossibilitando, assim, a absolvição dele como pretendido pela Douta Defesa, pois ficou caracterizado que agia no exercício do tráfico das drogas apreendidas.

Senão vejamos.

Na oportunidade da lavratura do auto de prisão em flagrante, o acusado Jonathan Oliveira dos Santos optou por não se manifestar e, assim, por exercer o direito constitucional de se manter silente (fls. 06), mas ao ser interrogado em Juízo, nesta data, confessou a prática dos atos que lhe foram imputados na denúncia, ao admitir realmente estava traficando na oportunidade porque estava desempregado, não conseguia arrumar emprego e passava por dificuldades financeiras. Foi quando não tinha comida para dar aos seus e decidiu aceitar a proposta de traficar no local. Iniciou o tráfico naquele mesmo dia em que foi preso (conforme mídia encartada aos autos).

E a confissão feita pelo acusado na data de hoje encontra ressonância com o remanescente da prova oral coligida, vez que no mesmo sentido desenvolveram-se os depoimentos dos policiais civis ouvidos em Juízo.

Com efeito, o depoimento judicial do policial civil Paulo Bezerra dos Santos, nesta data, revelou-se bastante esclarecedor, ao afirmar que realizava


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

diligências com seu colega de trabalho Thales, para diligências no local que é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Na ocasião, ambos avistaram um indivíduo que manifestava comportamento suspeito e típico da traficância, vez que recebia notas e dava algo em troca, que aparentava ser porções de droga, retiradas de uma pequena *pochete* que portava, para pessoas que dele se aproximavam de modo reiterado. Acrescentou que, ante as suspeitas, abordaram-no e, em revista pessoal, encontraram no interior da bolsa que carregava consigo diversas porções de drogas, em espécies variadas, junto a determinada quantia em dinheiro, diante do que o agente acabou por confessar a prática da traficância no local, acrescentando que aquele era o seu primeiro dia de trabalho, pelo qual receberia em torno de R\$ 200,00 (duzentos reais) a R\$ 300,00 (trezentos reais) por dia, a depender do volume de vendas feitas, destacando, ainda, que aquele era o seu único recurso para subsistência, vez que estava desempregado (conforme mídia encartada nos autos).

No mesmo sentido seguiu o depoimento da testemunha Thales Negrini Haddad, ouvido em Juízo em 12 de junho de 2016, oportunidade em que afirmou que o local dos fatos é amplamente reconhecido pela incidência do tráfico de drogas, onde avistou o acusado Jonathan com uma bolsa, da qual retirava algo que parecia ser droga e entregava a terceiros, recebendo algo em troca. Diante do comportamento suspeito, narrou ter procedido à abordagem, durante a qual localizaram as drogas, momento em que o acusado confessou praticar o tráfico no local e, ainda, acrescentou que aquele era o seu primeiro dia de trabalho, pelo qual receberia cerca de R\$ 300,00 (trezentos reais) por dia (fls. 156/157).

Note-se que os policiais civis ouvidos em Juízo, ainda que em datas diversas e com um lapso superior a dois meses entre os seus depoimentos, revelaram-se uníssomos em destacar as circunstâncias nas quais se deu a abordagem, motivada pelo comportamento suspeito e típico da comercialização de drogas manifestado pelo acusado. Assim, ambos afirmaram ter procedido à


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

observação prévia da sua conduta, por meio do qual puderam perceber o momento em que ele estabeleceu trocas comerciais com indivíduos que dele se aproximavam, entregavam notas e recebiam porções semelhantes a drogas para depois afastar-se rapidamente. Soma-se a tal que tais suspeitas foram cabalmente comprovadas pela revista pessoal, vez que no interior da pequena bolsa que o acusado portava estavam acondicionadas porções de drogas em espécies variadas e embaladas para consumo individual, como se depreende do auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e dos laudos periciais de fls. 18/20 e 109/111.

Não fosse suficiente, ainda que restasse qualquer dúvida, essa seria dissipada pela pronta confissão apresentada pelo acusado aos policiais civis, para quem admitiu comercializar as drogas com ele apreendidas naquele local e, ainda, pormenorizou que pretendia auferir a quantia de R\$ 300,00 (trezentos reais) por dia, justificando a opção pelo tráfico, como a única encontrada para garantir a sua subsistência.

Acrescente-se a tal que da análise feita na prova oral coligida em Juízo, deve ser dada extrema valia aos relatos apresentados pelos policiais civis que realizaram a abordagem a apreensão das drogas, pois prestados por agentes estatais encarregados, por ofício, da coibição penal e sob o crivo do contraditório. Demais, não se vê nos autos quaisquer elementos a justificar eventual interesse dos policiais em prejudicar o acusado.

Veja-se, a respeito, o entendimento jurisprudencial: *“Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. **As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas***


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário". (TJSP 0007241-70.2015.8.26.0302 – 8ª Câmara Criminal – Rel. Grassi Neto – j. 15/12/2016). (grifo nosso).

No mesmo sentido, “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos.” (**STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846**).

Como se vê, a prova oral destacada assegura a certeza necessária no sentido de que o acusado realmente comercializava as referidas drogas naquele local, mormente porque confirmou o relato feito informalmente aos policiais e confessou a traficância em Juízo, sob o pálio do contraditório, a compor versão uníssona sobre os fatos. Reforça-se a tudo isso que a segura prova oral foi, ainda, confirmada *in totum* pelas provas documentais e laudos técnicos coligidos aos autos, a indicar não apenas a veracidade de tais comunicações, mas o grau de confiabilidade que pode ser atribuído a elas.

Cumprе notar, ainda, que em razão do crime de tráfico de drogas constituir atividade clandestina, não é necessário para a sua caracterização o flagrante do momento da comercialização ou entrega das substâncias ilícitas, para que se conclua pela autoria do crime em tela, sendo suficiente para tal a análise de circunstâncias e indícios que conduzam a incriminação, ainda mais porque no caso em tela a comercialização foi observada pelos policiais civis, testemunhas presenciais das condutas praticadas pelo acusado. Sobre tal, relevante citar o seguinte entendimento:


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

“Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o fato de o infrator não foi colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização” (RT 714/357).

Diante desse cenário, não há como recepcionar a alegação de insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas imputado ao acusado Jonathan. Isso porque os relatos apresentados pelas testemunhas, ratificados tanto pela confissão do acusado, como pelas provas documentais e periciais constituem prova firme e robusta, mais que suficiente a reforçar a convicção de que ele realmente traficava no local em que foi detido em flagrante na ocasião.

Delineada, portanto, a conduta imputada ao acusado, passo a individualizar a pena a lhe ser imposta.

Desde já, cumpre reconhecer em favor deste a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, considerando que é primário (fls. 100) e que não há provas no sentido de que integre organização criminosa ou se dedique a outras atividades criminosas.

Assim, atendendo às diretrizes do art. 59, *caput*, do Código Penal, em especial à culpabilidade, à personalidade, à conduta social, fixo a pena base ao referido acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e (500) quinhentos dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em vista o preceito sancionador do art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06. Na segunda fase de fixação da pena, não há como reduzi-la aquém do mínimo legal, muito embora presente a atenuante da confissão, por perfilhar da corrente majoritária no sentido de que é impossível essa redução aquém do mínimo estabelecido pela norma secundária do tipo penal, conforme Súmula 231 do STJ e os seguintes julgados: STF, HC 68.641, 1ª Turma, rel. Min. Celso de Mello, in RT 690:390 e RJTACrimSP 45:165, jan/mar 2000, dentre outros.

Dessa forma, diante a inexistência de qualquer circunstância


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

agravante ou outra atenuante a ser observada, verifico que, em relação às causas de aumento e diminuição da pena, incide tão somente a causa de diminuição a que se refere o § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06. No entanto, cabe fixar o *quantum* da redução no caso concreto, já que variável de 1/6 a 2/3. Para tanto, necessária uma interpretação sistemática dos demais dispositivos da Lei nº 11.343/06, entre os quais se destaca o art. 42, segundo o qual, na fixação da pena, deverá preponderar a quantidade da substância entorpecente apreendida. Certamente, o que norteou o critério estabelecido pelo legislador foi a lesividade da conduta, que se faz mais intensa quanto maior for a quantidade de droga apreendida.

No caso em questão, considerando que houve a apreensão de quantidade pouco expressiva de droga, em torno de 65 (sessenta e cinco) gramas, e, também, considerando-se a colaboração que o acusado teve para o esclarecimento dos fatos, justifica-se a redução em patamar máximo, 2/3 (dois terços) da pena. Destarte, reduzo a reprimenda e a fixo em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pena esta que torno definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias modificadoras aplicáveis.

Quanto ao previsto no art. 1º, da Lei nº 11.464/07, já decidiu o STF em recente julgamento do HC 118.533/MS que a modalidade privilegiada do crime de tráfico de drogas apresenta *“contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são revelados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa”* (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016), de modo que não pode ser considerada crime hediondo.

Por derradeiro, de acordo com a Resolução nº 5/2012, do Senado Federal e considerada a satisfação dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44, do Código Penal, procedo à substituição da pena privativa de liberdade imposta ao acusado por duas restritivas de direitos, consubstanciadas em igual período de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, em local a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ser indicado na fase de execução, e em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época do fato, que deverá ser revertida na entrega de cestas básicas à entidade privada com destinação social, também a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

Diante da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos concedida, fica prejudicado o benefício previsto pelo art. 77, do Código Penal.

Posto isto, julgo **PROCEDENTE** a presente ação penal que a Justiça Pública move contra **JONATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS**, portador da cédula de identidade R. G. nº 46.707.277/SP ou R.G. nº 71.727.549, qualificado a fls. 22, para, com base no art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, **CONDENÁ-LO a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, substituída a pena privativa de liberdade imposta por duas restritivas de direitos consubstanciadas em igual período de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, em local a ser indicado na fase de execução, e em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época do fato, que deverá ser revertida na entrega de cestas básicas à entidade privada com destinação social, também a ser indicada pelo Juízo das Execuções.**

Iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime **ABERTO**, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, se for o caso.

A despeito de encontrar-se preso provisoriamente por outro processo, **faculto ao acusado o direito de recorrer em liberdade**, sobretudo ante a inexistência dos requisitos da prisão preventiva no momento, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o regime ora fixado.

Prejudicada a indenização a que se refere o artigo 387, IV, do

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Código de Processo Penal, em razão da natureza do delito cometido.

Declaro, com fundamento no art. 63, da Lei nº 11.343/06, o perdimento em favor da União Federal do dinheiro apreendido com o acusado (auto de exibição e apreensão de fls. 11/12) e determino a incineração das drogas apreendidas.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e oficie-se para suspensão de seus direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal.

Custas na forma da Lei.

P. R. I. e C.

São Paulo, 17 de agosto de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**